

■ 국가정보자원관리원 발주 사업에 대한 제재부과 규정 [별표 3]

장애관련 제재부과 기준(제2조, 제7조, 제11조, 제16조 관련)

1. 국가정보자원관리원 장애등급 산정 기준

◆ 장애등급은 업무등급과 동일하게 부여한다. 다만, 업무서비스에 영향이 없는 경우 업무등급에 관계없이 5등급으로 산정한다.

◆ 장애등급 산정

업무등급	장애등급	
	서비스 영향 “유”	서비스 영향 “무”
1등급	1등급	5등급
2등급	2등급	
3등급	3등급	
4등급	4등급	

2. 장애등급별 장애조치 최대 허용시간 및 반복장애 누적 장애조치 최대 허용시간

장애등급	장애조치 최대 허용시간		반복장애 누적 장애조치 최대 허용시간
	단일업무장비 장애 시(시간)	공통장비 장애 시(시간)	
1등급	120분(2시간)	105분(1시간 45분)	120분(30일 기준)
2등급	150분(2시간 30분)	135분(2시간 15분)	150분(30일 기준)
3등급	180분(3시간)	165분(2시간 45분)	180분(30일 기준)
4등급	240분(4시간)	225분(3시간 45분)	240분(30일 기준)
5등급	480분(8시간) ※다만, 이중화된 HW부품 장애 시 48시간(근무일 24시간 기준)		480분(30일 기준)

※ 5등급 장애의 장애조치시간 산정은 업무시간(09~18시)을 기준으로 하며, 토요일, 법정공휴일 및 근로자의 날은 산정에서 제외한다.

3. 제재 부과대상자 및 부과비율

구분	제재 유형	부과대상자 및 부과비율
장시간장애	위약금	① 장애인제공사업자(50%), 장애조치사업자(50%). 다만, 장애인 불명 시 장애조치사업자(100%) ② 장애인제공사업자가 다수인 경우 균등 분할하여 부과 1) 복합원인에 의한 장애로 원인제공사업자가 다수인 경우 2) 최초원인제공사업자와 후속장애인제공사업자가 발생한 경우 ③ 장애조치사업자가 다수인 경우 사업자별 위약시간의 비율에 따라 분할하여 부과
반복장애	위약금	① 장시간장애의 위약금 부과방식에 준하여 사업자의 업무별 월 누적 장애조치시간을 산정 ② 업무등급별 월 누적 장애조치최대허용시간을 초과한 위약시간에 대하여 해당 사업자에게 부과(100%)
휴먼장애 유발	위약금, 벌점	① 휴먼장애 원인제공 사업자(주사업자, 공동수급자 각각 100%) ※ 다만, 공동수급자는 당사자가 소속된 사업자를 말함 ② 다수 사업의 공동책임인 경우 각각 100% 부과
	관련자 제재	① 당사자 및 관리책임자(사업관리자, 사업관리리더를 말함)에 공동부과 ② 다만, 관리책임자(사업관리자, 사업관리리더를 말함)는 휴먼장애 방지를 위하여 상당한 주의·감독 노력이 인정되는 경우 감경 가능
장애은폐	위약금, 벌점	① 장애은폐 사업자(주사업자, 공동수급자 각각 100%) ※ 다만, 공동수급자는 장애 은폐자가 소속된 사업자 ② 다수 사업의 공동책임인 경우 균등 분할하여 부과
	관련자 제재	① 당사자 및 관리책임자(사업관리자, 사업관리리더를 말함)에 공동부과

4. 제재 유형 “위약금” 산정기준

4-1. 장시간장애

$$\text{위약금} = \text{위약시간(분)} \times \text{시간당(분) 계약금액} \times 1.5$$

1) 위약시간(분) = (장애조치시간 - 장애조치최대허용시간 - 장애조치중단시간*) × 사업자별 위약비율

2) 시간당(분) 계약금액 = 사업별 계약금액 × 1/사업별 계약기간(일) × 1/24(시간) × 1/60(분)

3) 사업자별 위약비율 : “3. 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용

4) 장애조치사업자의 사업자별 위약비율 산정기준

가) 「장애조치 단계별 허용시간」의 장애접수→장애전파→장애복구→서비스 확

인 단계별 초과시간의 비율에 따라 해당 단계 사업자의 위약비율을 산정

< 장애조치 단계별 허용시간 >

장애조치 최대허용시간	단계별 허용시간			
1등급 : 120분 (공통장비 : 105분)	장애접수 : 7분	장애전파 : 10분	장애복구 : 88분 (공통장비 : 73분)	서비스확인 : 15분
2등급 : 150분 (공통장비 : 135분)	장애접수 : 7분	장애전파 : 10분	장애복구 : 118분 (공통장비 : 103분)	서비스확인 : 15분
3등급 : 180분 (공통장비 : 165분)	장애접수 : 7분	장애전파 : 10분	장애복구 : 148분 (공통장비 : 133분)	서비스확인 : 15분
4등급 : 240분 (공통장비 : 225분)	장애접수 : 7분	장애전파 : 10분	장애복구 : 208분 (공통장비 : 193분)	서비스확인 : 15분
5등급 : 480분	장애접수 : 7분	장애전파 : 10분	장애복구 : 448분	서비스확인 : 15분

• 장애접수: 종합상황실 관제요원의 장애이벤트 관제 후 서비스데스크에 장애접수를 요청하는데 소요된 시간
 • 장애전파: 장애 접수시간부터 담당 공무원 및 관련 사업자에게 장애 확인 메시지(SMS) 발송완료시까지 소요된 시간
 • 장애복구 : 장애 메시지(SMS) 수신 시간부터 장애 조치 완료까지 소요된 시간
 • 서비스 확인 : 장애조치 완료로부터 서비스 정상 확인 까지 소요된 시간
 ※ 서비스 확인 시간은 장비의 특성 및 업무영향도를 감안하여 조정 가능 함

나) 장애복구 단계의 조치사업자가 다수인 경우 사업자별 초과시간
 = (장애복구 단계의 초과시간) × (장애복구 단계의 사업자별 조치비율)

5) 위약시간 산정 제외대상

가) 입주기 관 소관으로 발생한 장애

나) 별표 4의 장애조치 중단시간

다) 유지보수등급이 기본·호출복구인 장비에서 발생한 장애

6) 1건당 위약금 한도금액 : 사업별 계약금액 × 1.25/1,000 × 장애일수**

< **장애일수 >

단순장애 (1개업무 장애)		복합장애 (2개이상의 업무장애)	
~ 24시간	1일	~ 24시간	2일
24시간초과 ~ 48시간 이하	2일	24시간초과 ~ 96시간 이하	5일
48시간 초과	3일	96시간 초과	10일

7) 위약금 감경 : 사업자의 역할·책임과 무관한 상황으로 장시간장애 발생 시
 실무·조정위원회에서 소명기회부여 및 위약금 감경여부결정

※ 하자보수 기간에 발생한 장애는 산정된 위약금의 50%를 부과한다.

4-2. 반복장애(개별 업무 단위로 산정)

$$\text{위약금} = \text{위약시간(분)} \times \text{시간당(분) 계약금액} \times 1.5$$

1) 업무별 장애가 발생한 날로부터 30일 이내에 동일원인 장애가 누적하여 장애 조치 최대허용시간을 초과한 경우에 위약금 부과

2) 위약시간(분) = 사업자별 월 누적 장애조치시간 - 월 누적 장애조치최대허용시간 - 장애 조치중단시간

3) 시간당(분) 계약금액 = 사업별 계약금액 $\times$ 1/사업별 계약기간(일) $\times$ 1/24(시간) $\times$ 1/60(분)

※ 하자보수 기간에 발생한 장애는 산정된 위약금의 50%를 부과한다.

4) 사업자별 위약금 비율은 장애발생 제재부과 기준의 “3. 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용한다.

5) 사업자별 월 누적 장애조치시간 산정기준

가) 장애원인제공사업자와 장애조치사업자에게 동일비율로 분담하여 산정. 다만, 장애원인불명 시 장애조치사업자에게 100% 산정

나) 장애원인제공사업자가 다수인 경우 각 사업자에 균등 분할하여 산정

다) 장애조치사업자가 다수인 경우 각 사업자의 조치시간으로 산정

6) 위약시간 산정 제외대상

가) 입주기관 소관으로 발생한 장애 및 5등급 장애

나) 별표 4의 장애조치 중단시간

다) 장시간장애 또는, 휴먼장애로 위약금이 부과된 장애

라) 장애건별 장애조치시간이 10분 이하인 장애

마) 유지보수등급이 기본·호출복구인 장비에서 발생한 장애

7) 1건당 위약금 한도금액 : 사업별 계약금액 $\times$ 1.25/1,000

8) 위약금 감경 : 사업자의 역할·책임과 무관한 상황으로 반복장애 발생 시 실무·조정위원회에서 소명기회부여 및 위약금 감경여부결정

4-3. 휴먼장애 유발, 장애은폐

$$\text{위약금} = \text{사업별 계약금액} \times (30/\text{계약일수}) \times (1.25/1,000) \times \text{가중치}$$

※ 하자보수 기간에 발생한 장애는 산정된 위약금의 50%를 부과한다.

1) 가중치 = (사업별 휴먼장애 횟수 + 장애은폐 횟수) + 1

(예시) ① 첫번째 발생시(이전 발생횟수 미 존재) : $(0+0)+1=1$

② 두번째 장애가 휴먼장애 : $(1+0)+1=2$

③ 세번째 장애가 장애은폐 : $(1+1)+1=3$

④ 네번째 장애가 휴먼장애이고 장애은폐 : $(2+2)+1=5$

2) 사업자별 위약금 비율은 “3. 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용

3) 장시간장애에 따른 위약금 발생 시 중복 부과

4) 위약시간 산정 제외대상 : 입주기관 소관으로 발생한 장애

5. 제재 유형 “벌점” 산정 기준

5-1. 휴먼장애

장애등급 \ 장애원인	운영자·작업자 실수	변경절차 미준수 변경사전점검 미흡	운영자·작업자 고의
1등급 장애 유발	0.4	0.5	1
2등급 장애 유발	0.3	0.4	
3등급 장애 유발	0.2	0.3	
4등급 장애 유발	0.1	0.2	

1) 사업자별 벌점비율은 “3. 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용

2) 벌점 산정 제외대상 : 입주기관 소관으로 발생한 장애 및 5등급 장애

3) 벌점감경: 불가피한 상황, 사안의 경중, 업체의 예방노력 등을 감안하여
실무·조정위원회에서 소명 기회 부여 및 벌점 감경할 수 있음

4) 기술평가 벌점적용 : 제안서 기술평가 시 주사업자 또는 공동수급자의 장애 벌점이 누적
0.5점 이상일 경우 초과분 벌점만 감점하고 0.5점 이하일 경우 미감점(단, 누적 장애 벌
점은 주사업자와 각 공동수급자에 대해 개별 산정한다.)

5-2. 장애은폐

장애은폐 벌점 : 1.0점

1) 사업자별 벌점비율은 “3. 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용

2) 휴먼장애를 은폐 할 경우 휴먼장애 벌점과 중복 부과함

6. 제재 유형 “관련자 제재” 산정 기준

6-1. 휴먼장애 유발, 장애은폐

1) 장애은폐 관련자 제재 기준은 장애등급에 상관없이 당사자 및 관리책임자(사업
관리자, 사업관리리더를 말함) 퇴출

2) 휴먼장애 관련자 제재 기준

장애등급 휴먼장애원인	제재기준	제재대상
1등급 또는 운영자·작업자 고의	퇴출	당사자 및 관리책임자 (사업관리자, 사업관리리더를 말함)
2등급 또는 변경 절차 미준수	서면경고	
3등급	시말서 징구	
4등급	시말서 징구	
5등급	시말서 징구	당사자

- 3) 관련자 제재 감경 : 휴먼장애의 경우 관리책임자(사업 관리자, 사업관리리더를 말함)가 휴먼장애 방지를 위하여 상당한 주의·감독 노력 등을 감안하여 실무·조정위원회에서 소명 기회 부여 및 제재 처분을 감경할 수 있음
- 4) 퇴출 시 당해 사업 투입인력에서 제외되며, 제재 부과가 확정된 날로부터 1년간 관리원 출입제한 및 관리원 사업 참여(비상주 포함) 불가